法務部處分書　　113年度法義字第99號

申請人：王○成

王○成因移送管訓案件，經申請平復，本部處分如下：

主　　文

申請駁回。

事　　實

申請意旨略以：申請人王○成於民國73年12月16日經臺北市政府警察局雙園分局（下稱雙園分局）逮捕，移送臺灣警備總司令部以涉嫌叛亂案羈押，獲該部軍事檢察官不起訴處分後，於74年2月11日遭移送至綠島地區警備指揮部施予矯正處分。申請人認遭移送管訓致其權益受損，於112年7月21日依法向本部申請平復。

理　　由

一、調查經過：

（一）本部於112年10月27日向國家發展委員會檔案管理局調取本件相關之檔案資料，該局於112年11月2日提供。

（二）本部於113年6月18日向臺東縣臺東戶政事務所調取申請人於74年至77年間遷入（出）綠島地區警備指揮部及臺灣臺東監獄之相關戶籍遷徙資料，該所於113年6月19日提供。

（三）本部於113年6月21日向申請人詢問有關其於綠島管訓之結束時點，並製作公務電話紀錄1件。

二、處分理由：

（一）查申請人於臺灣警備總司令部軍事檢察官為不起訴處分前所受羈押部分，業經臺灣板橋地方法院（下稱板橋地院）以90年度賠字第72號決定書，依戒嚴時期人民受損權利回復條例

第 6 條第 1 項規定准予賠償。是依促進轉型正義條例（下稱促轉條例）第 6 條第 3 項第 1 款及第 4 項規定，此部分於促轉條例施行之日視為撤銷，合先敘明

（二）促轉條例第 6 條之 1 所稱「行政不法」，係指同條第 1 項所規定之「威權統治時期，政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為」

1. 按威權統治時期，政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為，應由法務部依職權或申請確認不法，以平復行政不法，促轉條例第 6 條之 1 第 1 項及第 11 條之 2 第 1 項定有明文。
2. 關於「自由民主憲政秩序」之意涵及內含之各項基本原則，司法院釋字第 499 號解釋理由書中有如下闡釋：「我國憲法雖未明定不可變更之條款，然憲法條文中，諸如：第一條所樹立之民主共和國原則、第二條國民主權原則、第二章保障人民權利、以及有關權力分立與制衡之原則，具有本質之重要性，亦為憲法基本原則之所在。基於前述規定所形成之自由民主憲政秩序（參照現行憲法增修條文第 5 條第 5 項及本院釋字第 381 號解釋），乃現行憲法賴以存立之基礎，凡憲法設置之機關均有遵守之義務。」此一解釋足為理解促轉條例所定「自由民主憲政秩序」概念之依循。
3. 次按促轉條例第 1 條第 2 項規定，轉型正義應匡正之國家不法行為，係「威權統治時期違反自由民主憲政秩序之行為與結果」；第 6 條之 1 第 1 項規定「政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為」，因而須符合

「政府機關或公務員」所為「侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為」，並同時基於維護威權統治秩序本身，確立統治權威不容冒犯之地位，即「為達成鞏固威權統治之目的」而為之，方能確認為「行政不法」之範疇。

（三）本件申請人受矯正處分，尚難認有政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為，不符促轉條例規定應予平復「行政不法」之要件

1. 按44年10月24日訂定發布之臺灣省戒嚴時期取締流氓辦法第3條、第6條、第7條、第9條規定：「有左列各款行為之一者為流氓：一、非法擅組幫會，招徒結隊者。二、逞強持眾，要脅滋事，或佔據碼頭車站及其他場所勒收搬運費與陋規者。三、橫行鄉里欺壓善良或包攬訴訟者。四、不務正業，招搖撞騙，敲詐勒索，強迫買賣或包庇賭娼者。五、曾有擾亂治安之行為，未經自新，或自新後仍企圖不軌者。六、曾受徒刑或拘役之刑事處分二次以上仍不悛改顯有危害社會治安之虞者。七、游蕩懶惰邪僻成性而有違警行為之習慣者」、「依本辦法逮捕之流氓，合於刑法保安處分之規定者，軍司法機關於裁判時，應併宣付保安處分。其屬違警，而有違警罰法第二十八條之情形或曾有前科或違警處分而有妨害社會治安之虞者，送交相當處所施行矯正，或命其學習生活技能」、「人民得檢舉流氓，被檢舉之流氓，經調查屬實後，分別列入流氓名冊，如有不法事實者，依第五條、第六條規定辦理」、「被列冊之流氓如能改過遷善，在三年內無不法行為經調查屬實者，得由當地警察機關報請臺灣省保安司令部除名。」及32年9月3日國民政

府公布並自 32 年 10 月 1 日施行之違警罰法第 28 條規定:「因游蕩或懶惰而有違警行為之習慣者，得加重處罰，並得於執行完畢後，送交相當處所，施以矯正或令其學習生活技能」。

2. 本件申請人遭移送管訓，係適用臺灣省戒嚴時期取締流氓辦法（即動員戡亂時期檢肅流氓條例、檢肅流氓條例之前身）及違警罰法等規定，即便後續違警罰法與檢肅流氓條例遭宣告違憲(司法院釋字第 251 號、第 384 號、第 52 號、第 636 號參照)，並分別於 80 年 6 月 29 日及 98 年 1 月 21 日經總統公布廢止，惟於適用當時仍屬合法有效之法律，且本件非屬聲請釋憲之原因案件，是尚不影響本件之判斷，先予敘明。

3. 查本件申請人於 73 年 12 月 16 日經雙園分局逮捕，移送臺灣警備總司令部，以申請人具叛亂嫌疑進行偵查及羈押，惟經該部偵查後，因申請人否認有叛亂意圖，且未發覺其他具體事證足證申請人之叛亂意圖，業於 74 年 2 月 5 日以罪嫌不足予以不起訴處分，並於同年 2 月 11 日開釋，此有雙園分局 73 年 12 月 16 日北市警雙分三榕字第 18596 號呈、臺灣警備總司令部 73 年 12 月 16 日偵訊／訊問筆錄、同日期之押票、臺灣警備總司令部軍事檢察官 74 年 2 月 5 日 74 年警檢處字第 074 號不起訴處分書、臺灣警備總司令部 74 年 2 月 11 日軍法室送達證書及同日期之釋票回證在卷可稽。

4. 次查該管警察機關認申請人有恐嚇、傷害、賭博及收取保護費等不法行為，將其移送綠島地區警備指揮部施以矯正處分，又申請人於 75 年 8 月 15 日經臺灣臺東地方法院檢察處借執行恐嚇取財罪及結夥搶劫罪共 9 年有期徒刑，有

期徒刑部分至 80 年 7 月 11 日假釋出監，後申請人未再返綠島續受管訓。此有臺北市政府警察局 73 年 12 月 8 日「一清專案」幫派組織及危害治安黑社會份子調查表、申請人前科作業個別查詢報表、雙園分局東園街派出所 73 年 12 月 16 日訊問／談話筆錄、雙園分局 73 年 12 月 16 日訊問／談話筆錄、臺灣警備總司令部 74 年 3 月 19 日（74）判珍字第 2256 號函、臺灣警備總司令部之王○成移送矯正處分及司法機關借審（執）經過一覽表暨綜合研析及臺灣警備總司令部綠島地區警備指揮部 75 年 8 月 15 日鮑嚴字第 3060 號呈可資參照。是該管警察機關基於上開證據，認申請人有危害社會治安之違法事實，依斯時臺灣省戒嚴時期取締流氓辦法第 3 條、第 6 條及違警罰法第 28 條之規定，將申請人移送管訓，尚難認係基於鞏固威權統治目的所為。本件雖查無申請人之結訓證明，而難確知其為何於另案執行假釋出監後未再繼續執行矯正處分，然依前開之申請人全國刑案資料查註表及戶籍遷徙資料等，似可推認其係依 74 年 11 月 27 日公布之動員戡亂時期流氓感訓處分執行辦法第 78 條報請免除感訓處分審查要點之規定，免除其之感訓處分，附此說明。

5. 再按本部所查得之現有資料，並未發覺政府機關曾基於申請人之政治傾向或思想等因素，而對其施以監控及改造，且申請人上開之叛亂嫌疑經調查後獲不起訴處分，足認當時政府機關並未認定申請人具叛亂可能性，而基於鞏固威權統治之目的強加申請人為流氓，並予以矯正處分。是以，本件自與因政治性言論、意圖箝制人民思想言論自由而強以流氓案件逕送管訓之情況，容屬有別。本件依現有資料尚難以認有政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，

所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為，自與促轉條例第 6 條之 1 所稱應予平復之「行政不法」要件尚有未合。

三、 據上論結，本件申請為無理由，爰依促轉條例第 6 條之 1 第 1 項及平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會組織及運作辦法第 24 條，處分如主文。

中　華　民　國　1　1　3　年　8　月　1　2　日

部 長 鄭 銘 謙

如不服本件處分，應於接到本處分次日起 30 日內，依訴願法第 58 條第 1 項規定，繕具訴願書並檢附處分書影本送交本部核轉行政院提起訴願。